

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1086/2530

พนักงานอัยการจังหวัดนครปฐม
นายล้วน เพชรแล

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 65 วรรคสอง

การที่จำเลยฆ่าพี่ชายและหลานสาวของจำเลย กับทุบตู้กระจกแล้วจุดไฟเผาเสื้อผ้าและเผาบ้านของผู้เสียหายหลายราย โดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนั้น เป็นการกระทำโดยจำเลยมีจิตบกพร่องหรือพ้นเพื่อน แต่การที่จำเลยไม่ทำร้ายบิดาทั้งๆ ที่บิดาเข้ากอดปล้ำจำเลยและใช้พลังกันจำเลยไม่ทำให้ทำร้ายพี่ชายก็ดี การที่จำเลยโบกมือไล่ ไม่ให้เข้าไปช่วยดับไฟที่บ้านผู้เสียหายก็ดีหรือการที่จำเลยจุดไฟเผาบ้านผู้เสียหายคนหนึ่งแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย และยอมออกมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งยอมรับสารภาพการกระทำของตนก็ดี พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลยแสดงว่าจำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังบังคับตัวเองได้บ้างกรณีต้องตาม ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้(ที่มา-ส่งเสริม)

โจทก์ฟ้องขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 80, 91, 217, 218, 288, 289 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 2, 5 และสั่งริบของกลาง

จำเลยให้การรับสารภาพ

ศาลชั้นต้นพิพากษาว่า จำเลยมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา 288, 217, 218, 80, 91 ประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 11 ลงวันที่ 21 พฤศจิกายน 2514 ข้อ 5 พิจารณาพฤติการณ์แห่งคดีแล้วเห็นว่า จำเลยกระทำผิดในคราวเดียวกัน ชวนนายชู เพชรแอพี่

ชายของตนโดยไม่มีสาเหตุพิพาทกันแล้วฆ่านางสาวอุษาเพชรแอ หลานของตนซึ่งเข้ามาช่วยเหลือมิให้จำเลยฆ่านายชู เพชรแอ แล้วจำเลยวางเพลิงเผาบ้านของผู้อื่นเสียหายทั้งห้าหลัง และยังพยายามฆ่านางสาวเพ็ญจันทร์ เพชรทอง ผู้จะมาดับไฟเป็นลักษณะโหดร้าย การกระทำโดยอุกอาจไม่ยำเกรงต่อระเบียบบ้านเมืองและตามพฤติการณ์จำเลยเป็นบุคคลที่ก่อให้เกิดภัยอันตรายแก่สังคมอย่างยิ่ง สมควรลงโทษจำเลยสถานหนักลงโทษตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 218 ให้วางโทษประหารชีวิต ตามมาตรา 218 ให้จำคุกตลอดชีวิต ตามมาตรา 288, 80 ให้จำคุกตลอดชีวิต จำเลยได้กระทำความผิดต่อหน้าบุคคลจำนวนมาก ซึ่งเป็นบิดาญาติ และคนรู้จักจำเลยทั้งสิ้น แม้จำเลยให้การรับสารภาพผิดตั้งแต่ชั้นจับกุม ชั้นสอบสวน ตลอดจนถึงชั้นพิจารณาล้วนเป็นการจำนนต่อพยานหลักฐานไม่มีเหตุอันควรปรานีที่จะลดโทษจึงไม่ลดโทษให้ ของกลางริบ คำขออื่นให้ยก

โจทก์ จำเลยไม่อุทธรณ์ ศาลชั้นต้นส่งสำนวนไปยังศาลอุทธรณ์เพื่อพิจารณาพิพากษาตามความในประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 245

ศาลอุทธรณ์พิจารณาแล้ว เห็นว่าข้อเท็จจริงฟังได้ว่าจำเลยกระทำความผิดตามฟ้อง แต่ที่ศาลชั้นต้นพิพากษาให้ลงโทษจำเลยทั้งประหารชีวิตและจำคุกตลอดชีวิตนั้นไม่ถูกต้อง เพราะรวมโทษทุกกระทงแล้วคงลงโทษประหารชีวิตได้สถานเดียว ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91 ที่แก้ไขแล้ว พิพากษาแก้เป็นว่า ให้ลงโทษประหารชีวิต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาของศาลชั้นต้น

จำเลยฎีกาขอให้ลดโทษจำเลยลงอีก

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่า '...ตามพฤติการณ์ของจำเลยที่ใช้ขวานฟันนายชูพี่ชายและนางสาวอุษา หลานสาวโดยไม่มีกรณีพิพาทกันมาก่อน และได้ทุบตู้กระจกแล้วจุดไฟเผาเสื้อผ้าของผู้เสียหายหลายราย กับจุดไฟเผาบ้านของบรรดาผู้เสียหายตามฟ้องโดยไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อนนั้น น่าจะกระทำไปโดยจำเลยมีจิตบกพร่องหรือจิตฟั่นเฟือนโดยแท้ เพราะสามัญชนซึ่งจิตใจเป็นปกติรู้สึกผิดชอบคงจะไม่กระทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน อย่างไรก็ตามการที่จำเลยไม่ทำร้ายนายพวนบิดาทั้ง ๆ ที่นายพวนเข้ากอดปล้ำจำเลยและใช้พลั่วกันจำเลยไม่ให้

ทำร้ายนายชูศักดิ์ การที่จำเลยโบกมือไล่ นายหงษ์ไม่ให้เข้าไปช่วยดับไฟที่บ้านนายพลศักดิ์ หรือ การที่จำเลยจุดไฟเผาบ้านนายงามแล้วเข้าไปซ่อนตัวอยู่ในไร่อ้อย และยอมออกมามอบตัวต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ทั้งยอมรับสารภาพการกระทำผิดของตนก็ดี พฤติการณ์ดังกล่าวของจำเลย แสดงว่าจำเลยยังสามารถรู้ผิดชอบอยู่บ้างหรือยังสามารถบังคับตนเองได้บ้าง กรณีต้องตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65วรรคสอง ศาลจะลงโทษจำเลยน้อยกว่าที่กฎหมายกำหนดไว้ สำหรับความผิดนั้นเพียงใดก็ได้ ฎีกาของจำเลยฟังขึ้นบางส่วน

พิพากษาแก้เป็นว่า อาศัยประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 65 วรรคสอง ให้ลงโทษจำคุก จำเลยตลอดชีวิต นอกจากที่แก้ให้เป็นไปตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์'

(อำนวยการบริหาร อธิการบดี-ศาสตราจารย์ ดร.สุวิทย์)

แหล่งที่มา

สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ

1. ข้อพิจารณาทางวิชาการ ปัญหากฎหมายในเรื่องการยกเว้นโทษเพราะเหตุกระทำผิดในขณะที่ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือนอยู่ในโครงสร้างความผิดอาญา (Verbrechensaufbau) ประการที่สองคือผู้กระทำผิดจะต้องรับโทษหรือไม่เพียงใด (Verantwortlichkeit, Schuld)(สำหรับโครงสร้างความผิดอาญา ประการแรกUnrechtstatbestand ให้ดูหมายเหตุท้ายคำพิพากษาศาลฎีกาที่ 117/2529 หน้า 3-4, คำพิพากษาศาลฎีกา พ.ศ. 2529 เล่มที่ 5,สำนักงานส่งเสริมงานตุลาการ) การลดโทษเนื่องจากภาวะทางจิตไม่สมประกอบของผู้กระทำผิดนั้น เริ่มเป็นที่ยอมรับกันทั่วไปเมื่อประมาณปลายศตวรรษที่ 19 โดยมีสำนักnaturlistisch-deterministischeLehre สนับสนุนความคิดนี้โครงสร้างความผิดอาญาประการแรก ให้ความสำคัญกับอันตรายของการกระทำความ

ผิดอาญาต่อสังคม (imputatiofacti) ส่วนโครงสร้างความผิดอาญาประการที่สองนี้ เป็นเรื่อง ความรับผิดชอบของผู้กระทำความผิดแต่ละคนต่อการกระทำของตน (imputatioiuris) โทษที่ กำหนดขึ้นพิจารณาจากความเป็นอันตรายของการกระทำความผิดอาญาต่อสังคมส่วนโทษที่จะ ลงแก่ผู้กระทำความผิดแต่ละคน จะต้องอยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบส่วนบุคคลของผู้ กระทำความผิดนั้น ๆ การจะลงโทษผู้กระทำความผิดจึงต้องพิจารณาในทางอัตตวิสัยของผู้ กระทำว่าสามารถควบคุมการกระทำของตนได้มากน้อยเพียง

ใด(diesubjektiveZurechenbarkeit) เพื่อมิให้การลงโทษ ผู้กระทำความผิดในแต่ละคดีกระทำ ไปด้วยความไร้มนุษยธรรม

(vgl.HarroOtto,GrundkursStrafrecht,AllgemeineStrafrechtslehre,Berlin1976,s.185-187) การกระทำของคนวิกลจริต ย่อมถือเป็นการกระทำด้วยจิตใจชั่วร้ายอันควรแก่การ ลงโทษอย่างการกระทำของผู้มีจิตใจเป็นปกติไม่ได้ หากจะลงโทษดังกล่าวก็ไม่เกิดผลในการปราบปรามตามวัตถุประสงค์ของการลงโทษ 1.1 ข้อเท็จจริงที่จะนำมาตรา 65 แห่งประมวลกฎหมายอาญามาปรับนั้นจะต้องเป็นการกระทำตามความหมายของมาตรา 59 กล่าวคือไม่ใช่ การเคลื่อนไหวร่างกายขณะนอนหลับ หรือ การเคลื่อนไหวร่างกายที่เกิดจากปฏิกิริยาของ กล้ามเนื้อและไม่ใช่การกระทำในขณะที่มีเมามาย(actioliberaincausa) เป็นต้น 1.2 ผู้กระทำความผิด ไม่สามารถรู้ผิดชอบหรือไม่สามารถบังคับตนเองได้ในขณะกระทำความผิด หากผู้กระทำเกิดมี อาการดังกล่าวภายหลังการกระทำความผิดหรือคงมีอาการเช่นขณะกระทำความผิดพลาดมา จนถึงขั้นพิจารณาคดีและหรือขั้นบังคับคดีแล้ว ศาลมีอำนาจสั่งทุเลาการจำคุกไว้ก่อนจนกว่าจะ หายเป็นปกติตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 14 หรือเป็นเหตุรอกการ ประหารชีวิตและอาจลดโทษเป็นจำคุกตลอดชีวิต ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความ อาญา มาตรา 246(1) 1.3 ภาระการพิสูจน์ถึงข้อเท็จจริงในเรื่องนี้ตกแก่ฝ่ายใดนั้นในทางตำรา ของไทยเห็นว่าคดีอาญาโจทก์นำสืบแสดงความผิดของจำเลยแต่ถ้าการกระทำเป็นความผิด และมีข้อยกเว้นความผิดหรือมีเหตุที่จำเลยจะได้รับยกเว้นหรือลดหย่อนโทษ เป็นหน้าที่ของ จำเลยที่จะต้องนำสืบข้อเท็จจริงในส่วนนี้ (จิตติติงศ์ภักดิ์, คำอธิบายประมวลกฎหมายอาญา ภาค 1 ตอน 2 พิมพ์ครั้งที่ 4 หน้า 698,อ้างประมุล สุวรรณสร, คำอธิบายกฎหมายลักษณะ พยาน (2501)หน้า 61) แต่ตามหลักกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาของปะเทศสหพันธ์ สาธารณรัฐเยอรมัน ถือว่าเป็นหน้าที่ของรัฐทั้งพนักงานอัยการและศาลที่จะต้องพิสูจน์ถึงข้อ

เท็จจริงในคดีให้ได้ความจริงตามหลักการพิสูจน์ความจริง (Untersuchungsgrundsatz) ตาม มาตรา 244 วรรค 2 แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญาเยอรมัน -STPO- (vgl. Wolfgang Grundersky, Grundlagendes Verfahrensrechts, 2. Aufl., Bielefeld 1974, s. 164)

1.4 การนำสืบถึงข้อเท็จจริงเรื่องนี้จะต้องอาศัยความเชี่ยวชาญพิเศษเข้าวินิจฉัยหรือไม่และผู้มี วิชาชีพกฎหมายจะมีความเชี่ยวชาญพิเศษในเรื่องนี้เพียงพอหรือไม่ ประเด็นข้อนี้ไม่มี บทบัญญัติใดบังคับให้คู่ความนำผู้ชำนาญการพิเศษเข้าสืบหรือให้ศาลต้องรับฟังความเห็นของผู้ ชำนาญการพิเศษ แต่เป็นดุลพินิจของศาลที่จะให้ผู้ชำนาญการพิเศษทำความเข้าใจประกอบการ พิจารณาคดีได้ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 243 ศาลฎีกาไทยเคย วินิจฉัยโดยไม่ได้รับฟังความเห็นของพยานผู้เชี่ยวชาญพิเศษ ตัวอย่างเช่น 1.4.1 กรณีไม่มี เหตุลดโทษ คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2516 วินิจฉัยว่าจำเลยคลอดบุตรแล้วเป็นคนมีอาการ จุนเจียว โกรธง่ายไม่ถือว่าเป็นจิตบกพร่อง, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1619/2516 วินิจฉัยว่าการ ไม่พยายามบังคับตนเองไม่ใช่บังคับตนเองไม่ได้ส.มีนิสัยมั่วสุมทะเล่ด้นฆ่าคนโดยทำในขณะ อารมณ์ชั่ววูบจากความโกรธแค้นไม่ใช่วิกลจริต 1.4.2 กรณีที่วินิจฉัยเป็นคุยกแก่ผู้กระทำความ ผิด คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 507/2475 วินิจฉัยว่า ม. ใช้สากหินตีภรรยาโดยไม่มีสาเหตุ เมื่อ 10 ปีมาแล้ว ม. เคยวิกลจริตทางตัวเอง ก่อนเกิดเหตุ 15 วัน ม. มีอาการมีนซึมขึ้นอีก มี ลักษณะเช่นเดียวกับที่เคยเป็นในครั้งก่อน ตัดสินว่า ม. กระทำในขณะไม่รู้สึกลึกผิดชอบให้ ยกฟ้องและกักขังไว้จนหายเป็นปกติ, คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 1111/2498 ข้อเท็จจริงฟังได้ว่า น. เป็นโรคจิตชนิดจิตเภท อาจกระทำในเวลาารู้สึกลัวหรือไม่รู้สึกตัวก็ได้ น. พัน จ. ถึงสาหัส ก่อน จะทำร้ายน. มีอาการเดินโซเซตาขวาง พูดจาไม่ค่อยรู้เรื่อง ตัดสินว่าไม่ได้ความหนักแน่นว่า น. ทำในเวลาที่มีสติรู้ผิดชอบ พยานหลักฐานแสดงว่า น. ไม่รู้ผิดชอบให้ยกฟ้อง 2. แนวกฎหมาย อาญาของต่างประเทศ ประมวลกฎหมายอาญาของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน, มาตรา 20 ของประเทศสาธารณรัฐออสเตรียมาตรา 2a-c, ของประเทศสวิตเซอร์แลนด์ มาตรา 10 บัญญัติ ทำนองเดียวกัน โดยยอมรับความผิดปกติทางจิตและทางร่างกายของผู้กระทำผิดเป็นเหตุลด โทษ, ของประเทศฝรั่งเศสมาตรา 64 ยอมรับความผิดปกติทางร่างกาย (diereinbiologische Methode), ของประเทศอังกฤษและประเทศสหรัฐอเมริกา จำกัดในเรื่อง วิกลจริต (insanity) แคบมากโดยมีการทดสอบต่าง ๆ เช่น right and wrong test, M'Naghten rule, irresistible impulse test และ Durham rule ซึ่ง

เป็นการทดสอบทางร่างกาย, ของประเทศอิตาลี มาตรา 88 ไม่รวมถึงการกระทำโดยใช้
อารมณ์หรือทณทุกซ์ทรมานและมาตรา 90 นั้นบัญญัติว่าการเป็นโรคจิตอย่างรุนแรง ถือว่าเป็น
วิกลจริตเช่นกัน, ของประเทศสเปน มาตรา 8Nr.1 และของประเทศเนเธอร์แลนด์
มาตรา37ถือว่าเป็นเหตุหมิ่นต้องรับโทษเช่นกัน (Schuldausschliessungsgrund)(vgl.Hans-
HeinrichJescheck,LehrbuchdesStrafrechts,SllgemeinerTeil,2.Aufl.,Berlin1972,s.334-
335) แนวกฎหมายของประเทศสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมัน เห็นว่าการวินิจฉัยในเรื่องความรู้
ผิดชอบของผู้กระทำความผิด(Schuldfahigkeit) เป็นปัญหาข้อกฎหมายซึ่งเป็นหน้าที่ของ
ศาล(BGH7,237(239);8,113(118) แต่การวินิจฉัยของนักกฎหมายในเรื่องนี้โดยหลักแล้วต้อง
อาศัยผู้ชำนาญการพิเศษ ในคดีเกี่ยวกับความผิดปกติทางเพศ ศาลวินิจฉัยว่าเป็นหน้าที่ของศาล
ที่จะต้องรับฟังผู้ชำนาญการพิเศษทางวิชาการเพศ (BGH23,176(192ff.) ในทางดำรามีความ
เห็นว่าเราไม่อาจคาดหมายจากผู้ประกอบวิชาชีพกฎหมายว่าสามารถทราบถึงโรคจิตต่าง ๆ ได้
(krankhafteStorungen) ในความหมายของมาตรา 20 ประมวลกฎหมายอาญาเยอรมัน แต่ผู้
ประกอบวิชาชีพกฎหมายสามารถทราบว่าบุคคลนั้นผิดไปจากปกติธรรมดา และควรจะต้องนำ
เอาพยานผู้ชำนาญการพิเศษมาให้ความเห็น ในกรณีที่มีข้อสงสัยเกี่ยวกับความรู้ผิดชอบของผู้
กระทำความผิด เดิมปัญหาเกี่ยวกับโรคจิตและความรับผิดชอบทางอาญาของผู้กระทำความผิดนี้
เป็นเรื่องวิชาการของจิตแพทย์แต่ปัจจุบันนี้จะต้องนำนักจิตวิทยาเข้ามาร่วมพิจารณาด้วย และ
ข้อเท็จจริงในส่วนนี้ควรจะเป็นเรื่องของแพทย์ (vgl.Hans-

HeinrichJescheck,a.a.O.,s.HarroOtto,a.a.O.,s.195) 3. ความเห็นต่อคำพิพากษาศาลฎีกา
ฉบับนี้ 3.1 ข้อเท็จจริงที่จะรับฟังมาวินิจฉัยคดี จะต้องเป็นข้อเท็จจริงที่ได้มีการนำเสนอพยาน จิน
เชื่อว่าเป็นข้อเท็จจริงที่ถูกต้อง อันจะถือได้ว่าเป็นข้อเท็จจริงที่สุกงอมและยุติ กรณีที่ไม่อาจ
สรุปข้อเท็จจริงเป็นอย่างใดอย่างหนึ่ง หนทางสุดท้ายที่จะหันไปหาข้อสมมุติฐานของกฎหมาย
ที่ให้ถือเอาข้อเท็จจริงที่เป็นคุณแก่จำเลย (indubioproreo) ทั้งนี้ภายใต้หลักการพิสูจน์ความ
จริง(Untersuchungsgrundsatz) ในคดีอาญา 3.2 ข้อเท็จจริงตามคำพิพากษาศาลฎีกาฉบับนี้
ไม่ปรากฏในชั้นพิจารณาของศาลชั้นต้นว่า จำเลยได้กระทำความผิดในขณะที่ไม่รู้ผิดชอบหรือไม่
สามารถบังคับตนเองได้ เพราะมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน ศาลชั้นต้นเพียงแต่ฟัง
ข้อเท็จจริงว่า จำเลยกระทำความผิดในคราวเดียวกัน ฆ่า ช. พี่ชายของตน โดยไม่มีสาเหตุ
พิพาทกันฆ่าอ. หลานของตนที่เข้ามาขัดขวางแล้วเหวบ้านผู้อื่นเสียหาย และพยายามฆ่า พ. ผู้

จะมาดับไฟ แต่ไม่ได้พิสูจน์ถึงว่าจำเลยเป็นบุคคลต้องด้วยมาตรา 65 หรือไม่ ข้อเท็จจริงส่วนนี้ คงเป็นปริศนาไม่ได้นำสืบพิสูจน์กัน ด้วยความเคารพอย่างสูงต่อคำพิพากษาศาลฎีกา ผู้เขียน ไม่เห็นด้วยกับการที่จะด่วนสรุปว่า "จำเลยและบรรดาผู้เสียหายไม่มีสาเหตุโกรธเคืองกันมาก่อน นั้น น่าจะกระทำไปโดยจำเลยมีจิตบกพร่องหรือจิตฟั่นเฟือนโดยแท้ เพราะสามัญชนซึ่งจิตใจ เป็นปกติรู้ผิดชอบคงจะไม่กระทำเช่นนั้นอย่างแน่นอน" เพราะข้อเท็จจริงที่จำเลยเป็นผู้มีจิต บกพร่องหรือจิตฟั่นเฟือนนั้น ยังไม่ได้มีการนำสืบพิสูจน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งไม่มีความเห็นใน ทางแพทย์ ข้อเท็จจริงดังกล่าวจึงยังไม่สุกงอมที่จะฟังให้เป็นยุติได้ ข้อเท็จจริงทำนองเดียวกัน นี้ ศาลฎีกาเคยวินิจฉัยว่า คนที่มีอาการฉุนเฉียวไม่พยายามบังคับตนเอง มีนิสัยมุทะลุ ดัน ไม่ใช่คนวิกลจริต (คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 716/2516, 1629/2516) ลำพังข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลย ฆ่าคนโดยไม่มีสาเหตุไม่อาจสรุปทันทีว่าจำเลยเป็นคนที่มึจิตบกพร่องได้ 3.3 หากศาลฎีกามี ความสงสัยในข้อเท็จจริงที่ว่าจำเลยจะเป็นคนมีจิตบกพร่อง โรคจิต หรือจิตฟั่นเฟือน และข้อ เท็จจริงในส่วนนี้ยังไม่ได้มีการนำสืบพิสูจน์กันในศาลชั้นต้น ควรที่ศาลฎีกาจะย้อนสำนวนให้ ศาลชั้นต้นดำเนินการสอบสวนพิจารณาให้ชัดแจ้งอีกครั้งหนึ่งตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา ความอาญา ฉบับที่ 15 ประกอบกับประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 247 และ มาตรา 243(3)(ข) โดยรับฟังความเห็นของแพทย์ในฐานะผู้เชี่ยวชาญการพิเศษ แม้ในทางปฏิบัติ การย้อนสำนวนให้ศาลชั้นต้นดำเนินการดังกล่าว จะมีอุปสรรคมากก็ตาม กมลชัยรัตน์สกา วรงค์